

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2015/2532

นางสาว พยุง ศิริ ลี้ม น้ำ คำ กับพวก
นาย ดิเรก จิระประยูร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 910, มาตรา 989, มาตรา 1002

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 84 (1), มาตรา 183

ป.รษฎากร มาตรา 118

จำเลยนำเช็คพิพาทไปแลกเงินสดจาก ช.โดยไม่ได้ลงวันเดือน ปี ที่ออกเช็คไว้ แต่มีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจำเลยยอมให้ช.ลงวัน เดือน ปี ในเช็คพิพาทแล้วนำไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารตามเช็คได้เองเมื่อต้องการเงินคืน ช.ถึงแก่ความตายเสียก่อนที่จะนำเช็คพิพาทไปเรียกเก็บเงิน โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของ ช.จึงได้ลงวัน เดือน ปี ในเช็คพิพาททั้ง 10 ฉบับ แล้วนำไปเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน ถือได้ว่าเป็นการลงวันที่ออกเช็คที่ถูกต้องแท้จริงโดยสุจริตตามข้อตกลง ซึ่งโจทก์ชอบที่จะกระทำได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 910 ประกอบมาตรา 989 โจทก์ฟ้องจำเลยซึ่งเป็นผู้ส่งจ่ายและสลักหลังให้รับผิดชำระเงินตามเช็คพิพาท ซึ่งลงวันที่ 26 มีนาคม 2527 อันเป็นวันที่ถูกต้องแท้จริงและเป็นวันกำหนดชำระเงิน ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ลงในเช็كدังกล่าวคดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ จำเลยให้การรับว่า จำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาทและเป็นผู้สลักหลังเช็คพิพาท ทั้งมิได้โต้เถียงว่าธนาคารตามเช็คไม่ได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน ฉะนั้น โจทก์ทั้งสองจึงไม่ต้องส่งอ้างเช็คพิพาทเป็นพยานหลักฐานอีก เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่จำเลย

ยอมรับแล้ว ดังนั้น แม้เช็คพิพาทจะปิดอาการแสดง अभीไม่ถูกต้อง ก็รับฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้สั่งจ่ายและสลักหลังเช็คพิพาท

โจทก์ฟ้องว่า ขอให้จำเลยชำระเงินตามเช็คพิพาทจำนวน 65,192.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยให้การว่า วันที่สั่งจ่ายในเช็คพิพาทมิใช่วันที่สั่งจ่ายที่แท้จริง นี่ก็ย่อมขาดอายุความ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินตามเช็คพิพาทพร้อมดอกเบี้ยจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาประการที่สองมีว่า โจทก์ทั้งสองมีสิทธิลงวันที่ในเช็คพิพาทหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยนำเช็คพิพาททั้ง 10 ฉบับ ไปแลกเงินสดจากร้อยตรีชนิสสร้อยโดยไม่ได้ลงวัน เดือน ปี ที่ออกเช็คไว้ ทั้งได้ความว่า จำเลยกับร้อยตรีชนิสสร้อยมีความสนิทสนมกันมากย่อมมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันตามพฤติการณ์ดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นได้ว่า จำเลยยอมให้ร้อยตรีชนิสสร้อยลงวัน เดือน ปี ในเช็คพิพาทแต่ละฉบับแล้วนำไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารตามเช็คได้เองต่อเมื่อร้อยตรีชนิสสร้อยต้องการเงินคืน แต่ร้อยตรีชนิสสร้อยถึงแก่ความตายเสียก่อนที่จะนำเช็คพิพาทไปเรียกเก็บเงิน โจทก์ทั้งสองในฐานะผู้จัดการมรดกของร้อยตรีชนิสสร้อยจึงได้ลงวัน เดือน ปี ในเช็คพิพาททั้ง 10 ฉบับแล้วนำไปเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินถือได้ว่าเป็นการลงวันที่ออกเช็คที่ถูกต้องแท้จริงโดยสุจริตตามข้อตกลง ซึ่งโจทก์ทั้งสองชอบที่จะกระทำได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 910 ประกอบมาตรา 989

ปัญหาประการที่สามมีว่า คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่เห็นว่าคดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องเรียกเงินตามเช็คพิพาททั้ง 10 ฉบับซึ่งจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายและ

สลักหลัง ดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้วว่า โจทก์ทั้งสองได้ลงวันที่ออกเช็คคือวันที่ 26 มีนาคม 2527 อันเป็นวันตามที่ถูกต้องแท้จริง และเป็นวันกำหนดชำระเงินตามเช็คพิพาททั้ง 10 ฉบับ เมื่อโจทก์ทั้งสองนำคดีมาฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบตามเช็คพิพาททั้ง 10 ฉบับในวันที่ 21 มกราคม 2528 จึงยังไม่พ้นเวลาปีหนึ่งนับแต่วันที่เช็คพิพาททั้ง 10 ฉบับถึงกำหนด คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ กรณีไม่มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสองฟ้องคดีภายในกำหนดสิบปี นับแต่วันที่จำเลยกู้เงินจากร้อยตรีชนิสสรหรือไม่ ดังที่จำเลยยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้

ที่จำเลยฎีกาโต้เถียงว่า เช็คพิพาททั้ง 10 ฉบับ ที่โจทก์ส่งอ้างเป็นพยานเอกสารตามเอกสารหมายเลข จ.1 ถึง จ.10 ปิดอากรแสตมป์เพียง 25 สตางค์ แต่ขณะที่โจทก์ทั้งสองนำเช็คไปเรียกเก็บเงินเมื่อ พ.ศ. 2527 ประมวลรัษฎากรบัญญัติให้ชำระค่าอากรแสตมป์ 3 บาท จึงใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้ นั้น เห็นว่าจำเลยให้การรับว่า จำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาทตามเอกสารหมายเลข จ.1 ถึง จ.9 และเป็นผู้สลักหลังเช็คพิพาทตามเอกสารหมายเลข จ.10 กับมิได้โต้เถียงว่า ธนาคารตามเช็คไม่ได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน ฉะนั้น โจทก์ทั้งสองจึงไม่ต้องส่งอ้างเช็คพิพาทเป็น พยานหลักฐานอีก เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่จำเลยยอมรับแล้วคดีไม่จำเป็นต้องหยิบยกเช็คพิพาทตามเอกสารหมายเลข จ.1 ถึง จ.10 ขึ้นวินิจฉัยโดยตรงอีกฎีกาของจำเลยในปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาเฉพาะเรื่องดอกเบี้ย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประชา บุญวนิช)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ